

1508900-72.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/06/2022

... nº 0000885-43.2011.8.26.0482 (fls. 102 - tráfico), 0004255-69.2007.8.26.0482

(fls. 103 - furto), 0008195-37.2010.8.26.0482 (fls. 104 - furto), 0013663-

06.2015.8.26.0482 (fls. 104 - furto), 0035035-65.2002.8.26.0482 (fls. 105 - furto)

e 0037784-21.2003.8.26.0482 (fls. 105 - furto).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/5 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1508900-72.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 31 de maio de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1508900-72.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A APURAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ADRIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos (fls. 58), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput" do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 03 de outubro de 2021, por volta de 11h35min, na rua Antônio Rodrigues, nº 730, Vila Comercial, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, subtraiu para si 01 (um) aparelho

telefônico da marca LG, pertencente à Andréia de Moura Maldonado Silva.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Relatório de Investigação (fls. 10/18), Termo de Declarações da vítima (fls. 20), Registro Criminal (fls. 22/49), Termo de Declarações do acusado (fls. 56), Relatório Final do Inquérito Policial (nº 881/2021 – fls. 60/62), Pesquisa SIVEC (fls. 69), Folha de Antecedentes (fls. 71/100) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 101/107).

Houve o oferecimento de denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 02.02.2022 (fls. 115), seguindo-se da juntada do Auto de Avaliação (fls. 119).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 128) e, por meio de Defensor dativo (fls. 129), ofertou resposta (fls. 132/136), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 139), e inexistindo adução de preliminares ou causa de absolvição sumária, sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 141).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 164/165), procedendo-se, por gravação audiovisual, a oitiva da vítima e ao ato de interrogatório, ocasião em que restou homologada a desistência da inquirição da testemunha.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 171/173), requereu, nos termos da denúncia, a condenação do acusado e, no que tange a dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena base acima do mínimo legal, pelo reconhecimento da agravante da reincidência, bem como, pela fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena.

A Defesa, de sua vez, em memoriais finais (fls. 177/189), pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos VII e V do CPP, alegando insuficiência probatória, bem como, por atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III do CPP, e, em caso de condenação, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 155, “caput” do Código Penal), face ao Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Relatório de Investigação (fls. 10/18), Termo de Declarações da vítima (fls. 20), Termo de Declarações do acusado (fls. 56), Auto de Avaliação (fls. 119) e prova oral (fls. 164/165), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

A vítima, Andréia de Moura Maldonado Silva, durante sua oitiva judicial (fls. 164/165), e em sintonia com a narrativa prestada em Delegacia (fls. 20), relatou que, na data dos fatos, estava no caixa do seu estabelecimento comercial quando o

acusado, que estava com uma sacolinha de papel na mão, adentrou no estabelecimento e ficou andando, tendo visualizado, após perceber que seu aparelho celular havia sido subtraído, através da filmagem da câmera, que ele foi até o balcão, onde estava o aparelho celular, desconectou o carregador e se afastou, e, ato contínuo, voltou, pegou o aparelho celular, colocando-o na sacolinha de papel, e saiu do estabelecimento.

Afirmou a vítima, também, que demorou cerca de vinte minutos para perceber que o celular havia sido furtado, acionando, de pronto, a Polícia, bem como que o aparelho, que custava aproximadamente quatrocentos ou quinhentos reais, não foi recuperado, tendo, ainda, durante a audiência, reconhecido o acusado como o autor do crime.

De sua vez, o acusado, repetindo a postura adotada em solo policial (fls. 56), durante seu interrogatório judicial (fls. 164/165), confessou, espontaneamente, a prática do crime irrogado, elucidando que, ao entrar no estabelecimento, visualizou o aparelho em cima do balcão e, após resolver pegá-lo, o colocou na sacola, deixando o local, e, percebendo que o aparelho estava sendo rastreado, o deixou próximo do local, em cima de um cesto de lixo.

Portanto, nesse cenário, inquestionável, não só a materialidade, como a autoria delitiva irrogada.

No mais, destaco ser inaplicável o princípio da insignificância, não só em razão do valor do prejuízo experimentado pela vítima, da ordem de R\$ 400,00 (Autos de Avaliação a fls. 119), quantia que, obviamente, não pode ser tida como ínfima, mas, principalmente, porque tal princípio não encontra amparo na legislação vigente, constituindo, na visão desta Magistrada, ofensa frontal aos princípios da legalidade, igualdade e tipicidade, reinantes no processo penal.

Admitir-se a sua figura, com o fim de excluir a ilicitude da conduta do réu, é, no mínimo, ignorar a legislação penal vigente, a qual não faz qualquer referência a tal instituto. O fato da coisa subtraída não possuir valor econômico “significativo” é muito genérico e subjetivo, pois o que se mostra desprezível para uns, pode ser considerável para outros. O que importa é que o acusado realizou o tipo penal em todos os seus aspectos, e não se encontra sob o manto de qualquer causa legal que exclua a ilicitude de seu ato.

Aliás, a adoção de referida tese, que não passa de mera construção doutrinária, na realidade, estimularia a prática reiterada de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida (REsp nº 828.181/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 14.06.2007).

Como argumentado com propriedade nos autos da Apelação nº 0001245-81.2009.8.26.0050, pelo eminente Relator OLIVEIRA PASSOS, “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto.

Quem assim age viola a lei, viola uma regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisa alheias, desde que não muito valiosas, de pequeno valor. (...) Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa do legislador, resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. E subtrair coisa alheia está tipificada na lei como crime de furto, em dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o Juiz, principalmente, não poderá ignorá-la”.

Nesse sentido, transcrevo ementa de julgamento proferido em caso símile por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Autoria e

materialidade comprovada. Princípio da insignificância. Não cabimento. Tese não recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio. Réus reincidentes. Tentativa. Não ocorrência. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. APELOS DESPROVIDOS." (Apelação Criminal nº 0002346-18.2017.8.26.0360 – Rel. MARCOS CORREA – 6ª. Câmara de Direito Criminal – j. 11.04.2019).

Assim sendo, demonstradas a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas nos artigos 59 do Código Penal, bem como, da Folha de antecedentes e Certidão criminais carreadas (fls. 71/100 e 101/107), observo que, além de responder por dois crimes de furto, com condenação em primeiro grau (Processos nº 1500889-42.2021.8.26.0583 – fls. 105/106 – e nº 1504190-14.2018.8.26.0482 – fls. 106), o réu ostenta péssimos antecedentes, decorrentes de condenações definitivas nos processos de conhecimento nº 0000885-43.2011.8.26.0482 (fls. 102 – tráfico), 0004255-69.2007.8.26.0482 (fls. 103 – furto), 0008195-37.2010.8.26.0482 (fls. 104 – furto), 0013663-06.2015.8.26.0482 (fls. 104 – furto), 0035035-65.2002.8.26.0482 (fls. 105 – furto) e 0037784-21.2003.8.26.0482 (fls. 105 – furto).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/5 (um quinto), ou seja, em 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por se tratar de pessoa com baixa renda, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, "d", CP), mas, de outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação no Processo de conhecimento nº 0000102-92.2018.8.26.0583 (fls. 101/102 – furto qualificado tentado).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, e ressaltando entendimento anterior diverso, a reincidência ostenta natureza preponderante, devendo a pena aproximar-se do limite indicado por ela.

Nesse sentido, transcrevo ementa de recente julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA, REDUÇÃO DA PENA-BASE, COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ESCALADA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – INVIÁVEL A REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – ITER CRIMINIS QUASE TOTALMENTE PERCORRIDO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (negritei)

(Apelação Criminal 0001900-66.2017.8.26.0537; Relator (a): AMARO THOMÉ; 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019).

Assim sendo, diante da preponderância da reincidência frente à confissão, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, torno definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, do Código Penal, haja vista a reincidência.

Por não preencher o requisito subjetivo (reincidência na prática de crime doloso), o réu não faz jus à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu ADRIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 58, nascido aos 06.10.1976, natural de Bauru/SP, filho de Alaide Machado da Silva e José Ferreira da Silva, inscrito no RG nº 31.514.858-5/SP, pela prática do crime descrito no artigo 155, "caput" do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ausentes, à vista da natureza do delito, os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Em observância à previsão contida no art. 387, IV, CPP, e considerando que o aparelho celular subtraído não foi recuperado, arbitro, diante da avaliação procedida (Auto a fls. 119), o valor indenizatório em R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o condenado para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 11 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA